

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [17] 사내 동호회 활동 등 시간외근무 미준수
관 계 부 서 : 남부건설본부
조 치 부 서 : 인사처, 남부건설본부, 부산울산본부, 경남본부
내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

2022년 10월 이후 %☎☎ 직원 224명은 시간외근무를 시행하였고, 총 근무 시간은 54,994시간으로 1인당 평균 245.5시간의 시간외근무를 하였다.

[표 1] %☎☎ 직원 시간외근무 실적 현황('22.10~'25.5)

시 간(H)	100 이하	200 이하	300 이하	400 이하	500 이하	500 초과	합 계
인 원(명)	익명화						

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규칙」 제35조에 따르면 연장근무자는 미리 그 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하여야 하고, 제10조에 따라 공사의 제규정을 성실히 지키며 부과된 직무를 완수하여야 한다.

「근로기준법」 제50조 및 제54조에 따르면 휴게시간은 근로시간으로 인정될

수 없으며, 식사 시간 등 근로자가 자유롭게 이용할 수 있는 시간은 휴게시간으로 보아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 %㉠㉡ 법인카드 집행 내역 중 사내 동호회 활동 지원금으로 사용되는 ‘씨클활동보조비’ 정산 내역을 바탕으로 해당 사내 동호회 회원들의 시간외근무 실적을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 20명의 직원이 시간외근무 시간 중 사내 동호회 활동에 참석한 것으로 확인되었다.

[표 2] %㉠㉡ 직원 시간외근무 시간 중 동호회 활동 내역

동호회명	종목	활동일자	시간외근무 신청 직원		시간외근무 시간	시간외근무 수당(원)
			사번	성명		
익명화						

동호회 활동 시간 또한 자유롭게 이용할 수 있는 시간이라는 점에서 ‘휴게 시간’이며 시간외근무를 신청하였음에도 근무시간에 ‘휴게’를 한 행위에 대해서는 신분상 조치가 필요하며, 해당 일자의 시간외근무 수당도 회수가 되어야 할 것이다.

한편 일부 동호회의 경우 아래 [표 3]에서처럼 실제 동호회 활동을 시행하지 않았음에도 활동 보고서를 작성하여 인근 식당에 예산을 선집행 하였음을 확인하였다.

[표 3] 동호회 활동 미시행 내역

동호회명	종목	대표	총무	활동일자	시간외근무 시행 직원 수
익명화					

다만 상기 동호회는 이후 회원들이 많이 모이는 날짜에 실제 동호회 활동을 시행하였다는 점에서 예산의 목적 외 사용을 하지는 않았다. 하지만 동호회를 시행하지 않았음에도 활동 보고서를 작성하고 예산을 선집행 한 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 반하는 것으로 해당 동호회의 대표와 총무에 대해서는 신분상 조치가 필요할 것으로 판단된다.

추가로 실제 동호회 활동을 하였다고 진술한 날에도 [표 4]와 같이 참여자 중 시간외근무 실적 입력을 한 직원이 있어 상기 [표 2]의 경우와 같이 해당 직원 4명에 대한 신분상 조치와 수당 회수가 필요하다.

[표 4] %88 직원 시간외근무 시간 중 동호회 활동 내역

동호회명	종목	활동일자	시간외근무 신청 직원		시간외근무 시간	시간외근무 수당(원)
			사번	성명		
익명화						

관계부서 의견

시간외근무 시간 중 사내 동호회 활동을 시행한 직원들은 해당 내용을 인정하였고, 일부 직원들은 사내 동호회 활동 또한 업무의 연장이라 생각하였다고 진술하였다.

동호회 미시행하였으나 활동 보고서 작성하고 예산 선집행 한 부분에 대해 관련 직원은 남은 예산을 소진하고자 보고서 작성 및 예산 선집행 하였으나, 이후 회원들이 많이 참석하는 날짜에 선집행 예산으로 실제 동호회 활동을 시행하였다고 진술하였다.

조치할 사항

인사처장은 시간외근무 중 사내 동호회 활동에 참여한 직원에 대하여 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

남부건설본부장은

- ① 시간외근무 중 사내 동호회 활동에 참여한 직원에 대하여 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라고, (주의)
- ② 시간외근무 중 사내 동호회 활동에 참여한 직원의 시간외근무 수당을 회수하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 소속 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

부산울산본부장과 경남본부장은 시간외근무 중 사내 동호회 활동에 참여한 소속 직원의 시간외근무 수당을 회수하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
17	시 정 2 통 보 1	회 수 (2,867,800원)	주 의 26	남부건설본부	인사처 남부건설본부 부산울산본부 경남본부